



DECRET D'ALCALDIA

Vist l'informe-proposta emès per la Secretaria General d'aquest Ajuntament, de data 1 de setembre de 2026, relatiu a la necessitat d'iniciar la revisió d'ofici del Decret d'Alcaldia 2024-0419, del qual se'n fa transcripció literal a continuació:

INFORME-PROPOSTA DE LA SECRETARIA GENERAL

FETS

PRIMER.- En data 23 d'abril de 2024, i a proposta de la regidora de recursos humans, la Sra. **M^a José Castellano Cervera**, es va dictar el **DECRET 2024-0419**, mitjançant el qual **es va resoldre incrementar el salari base de les categories de Tècnic/a d'Emergències Sanitàries** (de 1.785 €/mensuals a 1.863,79 €/mensuals) **i d'Infermer/a** (de 1.872 €/mensuals a 2.339,02 €/mensuals). Aquest decret va ordenar l'aplicació del nou salari base i el pagament dels respectius endarreriments salarials en efectes retributius a partir de 1 de Gener de 2024,

La relació del personal al servei de la Corporació en servei actiu afectat per aquest increment retributiu es correspon amb:

Tècnic/a d'Emergències Sanitàries	Personal d'Infermer/a
Borràs Lebrato, Francisco Javier	Porcar Viñes, Marisa
Comes Espuny, Antoni	Porres Valles, Laia
García Riola, Jose Luis	Olivan Bevia, Clara
Gaseni Domenech, Alvaro	Castellano Cervera, M ^a Jose
Marsal Balfegó, Jordi	
Martinez Garcia, Andreu	
Peña Grau, Jose Vicente	

SEGON.- Mitjançant escrit de **denúncia presentat pel Sr. Ramon Cid Margalef**, al registre d'entrada amb el núm.3692 de data 31/08/2026 **funcionari de la Policia Local**, s'ha posat de manifest la presumpta nul·litat de ple dret del citat decret, sol·licitant-ne la depuració de responsabilitats i la immediata paralització o impugnació de l'acte.





TERCER.- La denúncia assenyala que la resolució es va adoptar prescindint de la competència del Ple (vulnerant l'art. 22.2.i de la LRBRL), sense modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT), i denuncia una infracció radical del deure d'abstenció per un presumpte conflicte d'interessos de l'exregidora de recursos humans, la Sra. M^a José Castellano Cervera que promovia un augment per al col·lectiu professional al qual pertanyen ella i el seu cònjuge el Sr. Antoni Comes Espuny

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Incompetència i Nul·litat de ple dret. L'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local (endavant LRBRL) reserva al Ple de l'Ajuntament la competència exclusiva per a la modificació de la Relació de Llocs de Treball i l'aprovació de retribucions del personal i en el mateix sentit l'article 52.2 j) del Decret 2/ 2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local Catalunya. L'aprovació per Decret d'Alcaldia suposa dictar un acte per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria, constituint una causa de nul·litat de ple dret tipificada a l'article 47.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (endavant LPACAP).

SEGON.- Procediment de revisió d'ofici i efectes de la nul·litat. L'article 106 de la Llei 39 / 2015, d'1 d'octubre de procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (endavant LPACAP) obliga a l'Administració a revisar d'ofici els actes nuls de ple dret. D'acord amb l'article 106.4, l'expedient haurà de determinar l'obligació de restitució de les quantitats econòmiques abonades sense cobertura legal. La declaració de nul·litat comportarà el reintegrament a les arques municipals de les diferències salarials percebudes indegudament per les persones beneficiàries.

TERCER.- Suspensió de l'execució (Art. 108 LPACAP). L'inici del procediment de revisió d'ofici pot comportar la suspensió de l'execució de l'acte impugnat si aquesta pot causar perjudicis d'impossible o difícil reparació per a l'interès públic. Atès que l'acte suposa un desemborsament mensual continuat de fons públics presumptament contrari a l'ordenament jurídic i il·legal I, i que la posterior recuperació d'aquests fons pot resultar complexa, procedeix acordar la suspensió cautelar de l'augment retributiu i sense perjudici de l'aplicació dels increments retributius establerts per la Llei de pressupostos.

DECRET
Número: 2026-1388 Data: 03/09/2026

Codi Validació: 779EPPGGF64M5G3LTHZCA064F
Verificació: <https://ametlla.cat/ajuntament/verificacio/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5





Per tot això, **aquesta Secretaria General proposa a l'Alcaldia la incoació de l'expedient de revisió d'ofici, la suspensió de l'execució de l'augment retributiu i la concessió del corresponent tràmit d'audiència** i en concret :

PRIMER.- INCOAR procediment de revisió d'ofici per a declarar la nul·litat de ple dret del **DECRET 2024-0419**, de 23 d'abril de 2024, per incórrer presumptament en les causes de nul·litat previstes a l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

SEGON.- ACORDAR LA SUSPENSÍO CAUTELAR de l'execució del Decret 2024-0419, d'acord amb l'article 108 de la Llei 39 / 2015, d'1 d'octubre del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP). En conseqüència, es paralitza l'abonament de l'increment del salari base a les categories de Tècnic/a d'Emergències Sanitàries i d'Infermer/a amb efectes immediats a la propera nòmina, retornant provisionalment a les retribucions anteriors a l'aprovació de l'acte impugnat pel que s'aprovava aquest increment

TERCER.- DETERMINAR que, en cas de declarar-se la nul·litat definitiva de l'acte, la resolució final fixarà l'obligació de les persones treballadores afectades de procedir al reintegrament de totes les quantitats salarials percebudes indegudament com a conseqüència de l'aplicació del decret referit.

QUART.- CONCEDIR tràmit d'audiència per un termini de quinze (15) dies a totes les persones que tinguin la condició d'interessades en el procediment (el col·lectiu afectat per la modificació salarial, l'exregidora de recursos humans intervinent i el funcionari denunciant, amb advertiment exprés de l'acord de suspensió cautelar adoptat i de la possible obligació de retornar els imports cobrats en excés al finalitzar el procediment.

CINQUÈ.- SOL·LICITAR, un cop finalitzat el tràmit d'audiència i analitzades les al·legacions si n'hi hagués, el dictamen preceptiu i vinculant a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya sobre la procedència de la declaració de nul·litat de l'acte.

DECRET
Número: 2026-1388 Data: 03/09/2026

Codi Validació: 779EPPGGF64M5G3LTHZCA064F
Verificació: <https://ametllamar.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5





SISÈ.- NOTIFICAR el present acord a les parts interessades, al Departament de Personal (recursos humans) i al Departament d'Intervenció d'aquest Ajuntament per a la immediata aplicació de la suspensió en nòmina.

Atès que concorren indicis fonamentats de nul·litat de ple dret segons l'article 47.1.b) de la LPACAP, així com raons imperioses d'interès públic per a protegir l'erari municipal mitjançant la suspensió cautelar de l'acte mentre es resol el fons de l'assumpte, fent meva la proposta de la Secretaria General.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim local vigent,

RESOLC:

PRIMER.- INCOAR procediment de revisió d'ofici per a declarar la nul·litat de ple dret del DECRET 2024-0419, de 23 d'abril de 2024, per incórrer presumptament en les causes de nul·litat previstes a l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

SEGON.- ACORDAR LA SUSPENSÍO CAUTELAR de l'execució del Decret 2024-0419, d'acord amb l'article 108 de la Llei 39 / 2015, d'1 d'octubre del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP). En conseqüència, es paralitza l'abonament de l'increment del salari base a les categories de Tècnic/a d'Emergències Sanitàries i d'Infermer/a amb efectes immediats a la propera nòmina, retornant provisionalment a les retribucions anteriors a l'aprovació de l'acte impugnat pel que s'aprovava aquest increment

TERCER.- DETERMINAR que, en cas de declarar-se la nul·litat definitiva de l'acte, la resolució final fixarà l'obligació de les persones treballadores afectades de procedir al reintegrament de totes les quantitats salarials percebudes indegudament com a conseqüència de l'aplicació del decret referit.

QUART.- CONCEDIR tràmit d'audiència per un termini de quinze (15) dies a totes les persones que tinguin la condició d'interessades en el procediment (el col·lectiu afectat per la modificació salarial, l'exregidora de recursos humans intervinent i el funcionari denunciant, amb advertiment exprés de l'acord de suspensió cautelar adoptat i de la possible obligació de retornar els imports cobrats en excés al finalitzar el procediment.

DECRET
Número: 2026-1388 Data: 03/09/2026

Codi Validació: 779EPPGGF64M5G3LTHZCA064F
Verificació: <https://ametlla.net/administracio.ca/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5





CINQUÈ.- SOL·LICITAR, un cop finalitzat el tràmit d'audiència i analitzades les al·legacions si n'hi hagués, el dictamen preceptiu i vinculant a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya sobre la procedència de la declaració de nul·litat de l'acte.

SISÈ.- NOTIFICAR el present acord a les parts interessades, al Departament de Personal (recursos humans) i al Departament d'Intervenció d'aquest Ajuntament per a la immediata aplicació de la suspensió en nòmina.

Ho mana i signa l'Alcalde, davant meu la Secretària General que en dona fe.

L'Ametlla de Mar

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE

DECRET
Número: 2026-1388 Data: 03/09/2026

Codi Validació: 779EPPGGF64M5G3LTHZCA064F
Verificació: <https://ametllamar.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5

